

CNTrab. Sala VI Bs.As. 26/3/25. Expte. N° CNT 36872/2019. Trib. de origen: Juzg.N.Trab. N° 26 Bs. As. "R., E. G. c/Tasa Logistica S.A. s/Despido"

Buenos Aires, 26 de marzo de 2025

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El doctor Carlos Pose dijo:

La demandada cuestiona que se la haya condenado por despido arbitrario pues, en su opinión, la prueba producida acredita la injuria atribuida a R.. Entiendo que le asiste razón: el actor fue despedido por pérdida de confianza junto con otros tres operarios -C., G. y B.- lo que explica que varias de las personas que declararon en autos infieran que la demandada había fraguado los despidos porque la única tarea de R. era cargar de mercadería los camiones según las instrucciones de G. que era la persona encargada de escanearla, es decir realizar una actividad pasiva y mecánica que tornaría imposible vincularlo la desaparición o extravió de once pallets completos con mercancía. Por el contrario, otros testigos afirman que R. participó en la sustracción de pallets, aclarando que tal irregularidad fue objeto de investigación constatándose su colaboración en la referida operatoria a través de filmaciones (conf. testimonial de G., "el actor fue despedido porque estuvo involucrado en la salida de pallets sin ningún tipo de pedido en el sistema, al revisar las cámaras se detecta que un maquinista C. lleva un pallet hacia la posición de salida donde trabajaba el actor junto con G. que eran los encargados de despachar los pallets previo control con un scanner"; B., "el actor cargaba la mercadería con una zorra eléctrica y estaba siempre al lado de G. quien era el que debía controlar los pallets y "scanearlos", se cargaron once pallets dentro de un camión sin que previamente hayan sido "scaneados", el actor debía haber procedido negándose a cargar"; K., el actor, el controlador y el maquinista cargaron los pallet que estaban sin registrar, lo sabe porque vio los videos, es misión del cargador "scanear" el pallet, "scanear" el número de ingreso al camión y recién en ese momento el cargador lo pone en el camión" y N., "la terna de trabajo se integra con un maquinista, un controlador y un cargador, el controlador sólo podía pedir al cargador que subiera la mercadería tras "scanearla"). Ahora bien, lo que me convence de la validez del despido impuesto es lo siguiente: a) las filmaciones referidas fueron acompañados por la empresa y, si bien el actor desconoció su autenticidad, no estamos juzgándolo desde el punto de vista penal sino por pérdida de confianza, a cuyo fin basta que se demuestre un hecho objetivo que permita inferir que obró negligentemente sin preocuparse por preservar los intereses de la empresa; b) la existencia del hecho ilícito que nos ocupa fue corroborado por la empresa Unilever que era la propietaria de la mercadería sustraída (ver prueba informativa) es decir un tercero imparcial y ajeno al proceso lo que torna imposible aceptar que la empleadora hubiera obrado dolosamente para fraguar un despido de sus dependientes; c) las personas que declaran a favor del actor ratifican que era la persona encargada de introducir los pallets con una zorra en los camiones de transporte; d) son varios los declarantes que aclaran que el cargador sólo podía introducir carga que fuera previamente "scanear" (conf. testimonial de K. y N.) y e) si sólo se hubiera extraviado algún pallet podría concluirse

que, en algún momento, el actor se distrajo en sus tareas pero lo detectado es la pérdida de 41 pallets con mercancía según el informe de la empresa Unilever durante el mes de abril de 2.019, lo que sólo pudo lograrse mediante la actuación conjunta de operarios desleales ubicados en puestos clave que pudieran burlar su sistema de control, entre ellas la persona encargada de introducir el pallet en el camión del transporte, es decir la tarea que el actor tenía a su cargo como operario especializado en logística (ver escrito de inicio, fs. 5 vta.). Por lo expuesto, entiendo que debe revocar el pronunciamiento de primera instancia en lo que hace a las condenas impuestas en materia indemnizatoria y punitiva. La condena al pago de diferencias de aguinaldo debe confirmarse porque, al contrario de lo que afirma la recurrente, el despido directo se operó el 20 de abril de 2.019 ya que, si bien se intentó segregar a R. mediante la intervención de una notaria, lo cierto es que ésta no puede dar fe de que el actor fuera la persona interpelado: no se lo identificó, ni la experta ha señalado que fuera persona de su conocimiento. En cuanto a los accesorios del crédito impago propiciará la preservación de una solución valorista pero fijando como interés un tasa pura del 3% anual sin capitalización conforme criterio esbozado por esta Sala en causas previas (sent. del 30/8/24, expte. 24.737/2018, 30/8/24, "G. c/Aguas Danone de Argentina SA"). En síntesis, entiendo corresponde. 1) Modificar el fallo de primera instancia fijando el monto de condena en \$ 1.072,85 y fijando como adicional del crédito el índice de precios al consumidor con una tasa de interés del 3% anual sin capitalización; 2) Dejar sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios, 3) Imponer las costas del litigio al actor y 4) Fijar los honorarios de representación y patrocinio de la demandada, actor y perito contador en el equivalente a 50UMA, 35UMA y 10UMA, respectivamente, en valores monetarios actuales destinados a recompensar la totalidad de las tareas -judiciales y extrajudiciales- realizadas en beneficio de los litigantes.

La doctora Graciela Lucía Craig dijo:

Discrepo con la conclusión vertida por el Dr. Pose en su voto en relación a la procedencia del despido. No resulta un hecho controvertido que el actor, que se desempeñaba cargando mercadería en camiones, fue despedido invocando pérdida de confianza, imputándole haber realizado los días 4.04.2019 y 5.04.2019 movimientos no ordenados ni autorizados en relación a once pallets con mercadería, que fueron movilizados del depósito sin el escaneo de control y cargados en un vehículo de transporte sin orden de despacho que avale dicha operatoria. La parte demandada se agravia porque sostiene que el Sr. Juez "a-quo" desmereció la prueba testimonial por ella aportada. Ahora bien, la recurrente en modo alguno cuestiona la sentencia de grado en los términos previstos en el art. 116 de la L.O.. Digo ello porque no rebate el principal argumento que es que ninguno de los testigos por ella aportados presenciaron los hechos imputados a R., sino que tuvieron como fuente de su conocimiento filmaciones -efectuadas por la propia demandada-, que por otra parte no cuentan con certificación notarial. En la expresión de agravios, la parte demandada transcribe las declaraciones testimoniales por ella aportadas y que considera que prueban los hechos motivadores del despido, pero de ellas surge claramente que los testigos no presenciaron el hecho en cuestión, sino que se enteraron del mismo a través de las filmaciones. Siendo ello así, y que las filmaciones acompañadas fueron desconocidas por el accionante, sin que obre en la causa prueba alguna que acredite su autenticidad, se impone la confirmatoria de lo decidido. La parte demandada cuestiona también que no se hubiera tenido por perfeccionado el despido el día 2.05.19 y las

diferencias de s.a.c. que se derivan de dicha conclusión. En este aspecto, entiendo que no le asiste razón. Digo ello porque si bien la parte demandada pretendió extinguir la relación laboral mediante escritura pública el día 2.05.19, tal como se ha concluido en la anterior instancia, del acta notarial no surge que la escribana haya constatado la identidad de la persona a quien pretendía notificar el despido. Siendo ello así y que del instrumento público acompañado no surge que se haya justificado identidad según lo prescripto en el art. 306 del Código Civil y Comercial de la Nación, se impone la confirmatoria de lo decidido. Luego, la parte demandada cuestiona la procedencia de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323. En apoyo de su postura, sostiene que la norma fue derogada por la ley 27.742. Ahora bien, la misma entró en vigencia el día 09.07.24, por lo que al momento del despido, el día 20.05.19, no se encontraba vigente, en virtud de lo cual resulta inaplicable a un hecho ocurrido con anterioridad. También se rechazará el agravio con fundamento en la morigeración de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, puesto que no encuentro en el caso motivo alguno que habilite la reducción o eximición, que por otro lado, tampoco ha sido precisada en el agravio que examino. En la propuesta en materia de intereses, adhiero al voto del Dr. Pose. No encuentro mérito para apartarme de lo decidido en materia de costas, puesto que las mismas han sido establecidas conforme el principio general (conf. art. 68, C.P.C.C.). En atención al mérito e importancia de las tareas desarrolladas y pautas arancelarias vigentes, los honorarios regulados a los letrados intervinientes no resultan reducidos, por lo que propongo su confirmatoria (conf. ley 27.423). Las costas de Alzada serán soportadas por la parte demandada que resultó vencida (conf. art. 68, C.P.C.C.) a cuyo efecto propongo regular los honorarios de los letrados intervinientes en 11 UMA (conf. ley 27.423). Siendo ello así, de prosperar mi voto, propondré: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia, salvo en materia de adicionales del crédito ordenando aplicar -al mismo- el índice de precios al consumidor con una tasa de interés del 3% anual sin capitalización. 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte demandada. 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en 11 UMA.

La doctora Gabriela Alejandra Vázquez adhiere al voto de la Dra. Craig.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la Ley 18.345), el TRIBUNAL

RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de primera instancia, salvo en lo que respecta a los accesorios del crédito, el que deberá actualizarse conforme índice de precios al consumidor (IPC) con una tasa de interés del 3% anual sin capitalización. II) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte demandada. III) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en 11 UMA. Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. Regístrese, notifíquese y vuelvan.

Carlos Pose -Graciela L. Craig- Gabriela A. Vázquez